

1501477-84.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Henrique Marinho Brandão

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

BRUNO HENRIQUE MARINHO BRANDÃO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 1º de junho de 2021, por volta das 12h30, na rua Silvio Talli, 173, nesta cidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1501477-84.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501477-84.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Henrique Marinho Brandão

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

BRUNO HENRIQUE MARINHO BRANDÃO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 1º de junho de 2021, por volta das 12h30, na rua Silvio Talli, 173, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, guardava, para fins de tráfico, 24 porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 33,9g (trinta e três gramas e nove decigramas), 15 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), bem como 36 porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 3,3g (três gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida à denúncia, o réu foi notificado (pág. 121), e apresentou defesa preliminar (pág. 115/116).

Recebida a denúncia (pág. 123), o réu foi citado (pág. 143).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foi interrogado o acusado (gravações eletrônicas efetuadas diretamente no SAJ).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (pág. 152/155), e a Defesa, diante da confissão do acusado, requereu a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (pág. 163/167).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 12/13, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 15/17, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 92/94.

A autoria é certa.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática delitiva, sustentado que aquele era seu primeiro dia realizando a mercancia ilícita. Entretanto, assumiu a propriedade apenas das porções de cocaína e crack apreendidas.

A confissão foi corroborada pelas declarações do guarda civil Jackson Luiz da Silva. Em juízo, ele afirmou que realizava patrulhamento quando avistou o acusado em local conhecido pelo tráfico de drogas que ali ocorre. O réu apresentou certo nervosismo ao notar a presença da viatura, razão pela qual decidiu pela abordagem, encontrando com ele R\$ 29,00. Em busca pelas imediações, cerca de dez metros de onde o acusado estava, no interior de um cano pluvial, encontrou 36 porções de crack e 15 porções de cocaína. Um pouco mais distante foram localizadas as 24 porções de maconha. Afirmou que o acusado foi indagado acerca das drogas apreendidas e prontamente confessou o delito de tráfico, afirmando que as porções de maconha não lhe pertenciam.

No mesmo sentido foram as declarações de Antonio Mateus de Andrade Biega, seu colega de farda.

Sendo este o conjunto probatório apresentado, dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o acusado guardava as porções de cocaína e crack para fins de tráfico.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é primário e não ostenta antecedentes desabonadores. Assim, e diante das demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, posto que não há provas de reincidência, de maus antecedentes ou de que ele se dedicasse à atividade criminosa ou integrasse organização criminosa. Assim, reduzo as penas de dois terços, resultando elas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno BRUNO HENRIQUE MARINHO BRANDÃO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Curvando-me ao entendimento jurisprudencial, segundo o qual o tráfico privilegiado não é crime hediondo, fixo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em conta o disposto no inciso I, do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a primeira de prestação de serviços à comunidade por período igual ao da condenação, consignando que será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitalares, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da

recuperação de usuários e dependentes de drogas, e a segunda de prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de execução. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 19 de fevereiro de 2021

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA